

0034278-89.2016.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 669/2016 - 4º Distrito Policial de São José do Rio Preto, 12330/2016 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wendel Pedro Marques de Lima

Vítima:

Steffano Iunes Centola

Artigo da Denúncia:

Art. 180 "caput" do(a) CP e Art. 14 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

0034278-89.2016.8.26.0576

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 669/2016 - 4º Distrito Policial de São José do Rio Preto, 12330/2016 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wendel Pedro Marques de Lima

Vítima:

Steffano Iunes Centola

Artigo da Denúncia:

Art. 180 "caput" do(a) CP e Art. 14 "caput" do(a) LEI 10.826/03 ambos c/c Art. 69 "caput" do(a) CP

Local: São José do Rio Preto/SP Art. 180 "caput" do(a) CP e Art. 14 "caput" do(a)

LEI 10.826/03 ambos c/c Art. 69 "caput" do(a) CP Art. 180 "caput" do(a) CP e Art. 14 "caput" do(a) LEI 10.826/03 ambos c/c Art. 69 "caput" do(a) CP

Aos 31/10/2022, às 14:00h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a).
GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final

nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DR. GUSTAVO YAMAGUCHI MIYAZAKI. Presente o réu Wendel Pedro Marques de Lima, acompanhado de seu(a) d. Defensor(a) constituído, DR. EDUARDO NIMER ELIAS, OAB 192.572/SP. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal, com a concordância da defesa o réu foi interrogado e em seguida foi inquirida a testemunha Michel Rodrigo M. de Lima, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva da vítima Steffano Iunes Centola e da testemunha Uilian L. Moreira, manifestada pela acusação. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. WENDEL PEDRO MARQUES DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/03, ambos na forma do artigo 69, do Código Penal. Segundo a denúncia, entre os dias 4 e 6 de outubro de 2016, em horário e local não apurados, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, o réu adquiriu, recebeu, transportou e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no veículo Citroën C4, placas EMY-8065, São José do Rio Preto (SP), pertencente a S.I.C. Consta ainda que, no dia 06 de outubro de 2016, por volta das 18h50, na Rua João Rozani, n.º 401, Jardim Nunes, na cidade e comarca de São José do Rio Preto. O réu portava e transportava, uma arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente revólver calibre 38, marca Taurus de número 107677. Acostado os autos: auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), auto de entrega (fls. 12/13), auto de vistoria do veículo (fls. 18), laudo do veículo e local dos fatos (fls. 61/65) e laudo em arma de fogo (fls. 69/71). A denúncia foi recebida em 24 de julho de 2018 (fls. 145/146). O réu foi citado por edital (fls. 165). No dia 25 de abril de 2019, foi determinada a suspensão do feito e do decurso do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do CPP (fls. 171/172). Posteriormente, no dia 30 de maio de 2022, o réu foi citado pessoalmente (fls. 210), sendo verificado que ele havia apresentado resposta à acusação (fls. 153). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, as testemunhas foram ouvidas e o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público requer a condenação nos exatos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugna pelo reconhecimento da prescrição do delito de receptação e benefícios quanto à pena e ao regime em relação ao delito de porte de arma. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é parcialmente procedente. Inicialmente, verifico que a suspensão do processo e do prazo prescricional se deu de forma equivocada, porquanto antes de ser citado por edital o réu já havia constituído defensor e apresentado resposta à acusação (fls. 153/154 e 165). Assim, torno sem efeito a decisão de fls. 171/182. Desconsiderado o período de suspensão do prazo prescricional, com relação ao crime de receptação, observo a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade virtual. O crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal possui pena mínima de 01 ano. O réu possui maus antecedentes, mas apenas uma condenação, logo a reprimenda não ultrapassaria os 02 anos. Por conseguinte, o delito prescreve em 04 anos (art. 109, inciso V, do Código Penal). A denúncia foi recebida em 24/07/2018. Uma vez afastada a suspensão do prazo prescricional, entre o recebimento da denúncia e a presente data vislumbra-se intervalo superior a 04 anos, inexistindo marcos interruptivos ou suspensivos da prescrição. Desse modo, o prosseguimento da ação não se mostra razoável, posto que fadado ao reconhecimento de futura prescrição retroativa. Posto isso, excepcionalmente, por economia processual, reconheço a PRESCRIÇÃO VIRTUAL ANTECIPADA quanto à imputação do art. 180, caput, do Código Penal. Por outro lado, a mesma sorte não assiste ao réu em relação ao delito do art. 14, da Lei 10.826/03. A materialidade do crime restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na

fase policial (fls. 41/44 e 74), negou a imputação. Confirma que estava em posse do veículo Citroën C4, placas EMY-8065. Pegou o veículo "da Pedra" e tinha intenção de comprá-lo. No momento em que abordado pelo policial Uilian, estavam no interior do veículo sua esposa, Franciele, e algumas crianças. Afirma que, logo que os passageiros descerem, o policial deu um tiro e ordenou que o réu saísse. Recusou-se, pois temia ser algum ilícito relacionado ao carro. Afirma que o policial não se identificou como tal, apenas disse "Sai do carro". Alega que o policial o puxou pela camisa e começou a espancá-lo. Sua esposa e sua sogra tentavam retirar o policial de cima dele. Afirma que o policial chegou a quebrar seu nariz. Por um instante conseguiu escapar. Só depois o policial se identificou e disse que o veículo era roubado. Correu para dentro do carro, entrou e fugiu, por temer por sua vida, momento em que o policial efetuou 03 disparos de arma de fogo. Ficou no sítio de um amigo aguardando orientação de um advogado sobre como agir. Nega que tivesse uma arma de fogo no carro. Afirma que o policial Uilian está ameaçando o réu, dizendo que vai "forjar" alguma coisa contra si. Policial também está ameaçando a esposa do réu e as vizinhas. Na data dos fatos fugiu e abandonou o veículo duas ruas distante de sua casa. Alega que dentro do carro havia seu celular, as mochilas das crianças, um perfume que o réu havia comprado e a quantia de R\$ 3.900,00, valor que seria utilizado na aquisição do carro. Nada foi recuperado. Nenhum dos itens estava no plantão quando o advogado do réu foi tentar pegá-los de volta. Em juízo confessou que adquiriu o veículo de um desconhecido na "Pedra", e que estava na posse da arma de fogo que pegou emprestado de terceiro para sua segurança. A vítima do roubo, S.I.C., na fase policial (fls. 26/28 e 119), informou que estava na Rua Santana do Parnaíba, nº 36 quando foi abordado por três indivíduos, dois armados e um sem arma. Estava defronte a um bar, na calçada, do lado de fora do veículo. Os assaltantes apontaram a arma e disseram "passa a chave", o que a vítima fez. Nada mais foi levado. Acionou a Polícia Militar e registrou a ocorrência do roubo. No dia 06/10/2016, o veículo foi localizado. Informa que o carro foi considerado "perda total", ante os vestígios de disparo de arma de fogo. Sobre a arma localizada com o réu, disse que é parecida com a utilizada no roubo, mas não consegue confirmar, pois todas as armas são parecidas. Não se lembre de, no dia 06/10/2016, ter reconhecido fotograficamente o réu através de uma foto do celular de Franciele. O policial militar Uilian, na fase policial (fls. 30/31 e 96), declarou que, no dia 06/10/2016, por volta das 18:00, deixava seu serviço quando avistou o veículo de placas EMY-8065, o qual sabia ser produto de roubo. Decidiu acompanhar o veículo. Tentou acionar o 190 solicitando apoio, mas seu celular estava sem sinal. Avistou o veículo estacionando. Eventualmente conseguiu solicitar apoio, mas, como o motorista estava prestes a deixar o local, decidiu abordá-lo mesmo estando "à paisana". Abordou o réu, que disse "larga essa arma e a gente resolve na mão" (sic.). O réu conseguiu pegar uma arma de dentro do veículo e a apontou contra a testemunha, que efetuou 03 disparos para se defender. O réu fugiu com o carro, tomando rumo ignorado. Pouco depois uma equipe policial apareceu. Soube que o veículo foi encontrado abandonado em um terreno baldio naquelas imediações. A arma de fogo foi localizada próxima ao veículo. Compareceu ao plantão policial para acompanhar o registro da ocorrência. Às fls. 96, a testemunha reconheceu a arma de fogo como aquela que o réu apontou contra si. O policial militar Michel, na fase policial (fls. 23/24 e 121), bem como em juízo, informou que compareceu ao local os fatos para dar apoio a Uilian, que lhe narrou o ocorrido. Apurou que a casa defronte ao local era de Franciele, sendo que quem dirigia o veículo roubado era o namorado dela, Wendel, pessoa conhecida dos meios policiais. Foi Franciele quem informou onde o veículo estava abandonado. No terreno baldio localizaram a arma de fogo utilizada por Wendel. Eis a prova colhida. O auto de exibição e apreensão confirma a localização da arma de fogo, ao passo que o laudo de fls. 69/71 atestou sua potencialidade lesiva. A confissão do réu vem corroborada pelas demais provas colhidas, tornando certa autoria e materialidade, sendo de rigor a condenação. Passo a dosar a pena: Para o crime de porte ilegal de arma de fogo: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, observo que o réu possui maus antecedentes, consistentes em condenação por fato anterior pelo delito de apologia ao crime, mas com o trânsito em julgado no

curso do presente feito (processo nº 0019403-17.2016 - fls. 234/235). Assim, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase incide a atenuante da confissão, retornando a pena ao mínimo legal. Fixo o regime inicial aberto nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal. Em que pesem as circunstâncias judiciais negativas, a substituição da pena se mostra suficiente para prevenção e reprovação da conduta. Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito: uma de prestação de serviço à comunidade, na forma a ser fixada pelo Juízo da Execução e outra de prestação pecuniária, no valor de R\$ 1.212,00, mediante depósito na conta judicial nº 1900101707137 - Agência 5598-0, Banco do Brasil, favorecida a 5º Vara Criminal e do Júri de São José do Rio Preto-SP. Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu WENDEL PEDRO MARQUES DE LIMA às penas de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial aberto, operada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme exposto, como incurso artigo 14 da Lei 10.826/03; e para declarar EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu quanto ao crime do art. 180, caput, do Código Penal, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, diante da prescrição virtual antecipada. Condeno o réu nas custas processuais (100 UFESPS), que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, se beneficiário de gratuidade de justiça. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado informou que não deseja recorrer da r. sentença supra. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, chefe de seção, digitei e subscrevi.